🛒 E-commerce Tech

Allégations environnementales : ce qu'il faut changer sur vos fiches produits

✍️ Goradieme • Publié le 24 octobre 2026 • ⏱ 12 min de lecture



Depuis le 27 septembre 2026, les États membres de l'Union européenne doivent appliquer les nouvelles règles contre l'écoblanchiment prévues par la directive (UE) 2024/825. La France n'a pas encore voté la loi qui les transpose. Pour un e-commerçant, cette situation ne signifie pas que la mention « éco-responsable » reste sans risque sur une fiche produit : elle signifie que le risque se mesure aujourd'hui avec le droit français existant, et demain avec un texte plus strict.

Ce guide répond à la question que se posent cette semaine les responsables e-commerce, marketing et catalogue : **que faut-il changer dans les allégations environnementales de vos fiches produits**, et dans quel ordre, alors que la loi française reste bloquée à l'Assemblée nationale. Il s'appuie sur le projet de loi adopté par le Sénat, sur les analyses d'avocats publiées en 2026 et sur les bilans de la DGCCRF ; ce qui relève encore du projet est signalé comme tel. Il ne remplace pas l'avis d'un juriste sur votre catalogue.

POINTS CLÉS

- **L'échéance européenne est passée :** les mesures nationales devaient s'appliquer au 27 septembre 2026, et la France fait partie des 20 États mis en demeure par la Commission le 28 mai 2026.
- **Le vide juridique n'existe pas :** une allégation verte trompeuse reste sanctionnable au titre des pratiques commerciales trompeuses, avec une amende pouvant atteindre 80 % des dépenses engagées pour la pratique.
- **Les produits tech sont directement visés :** durabilité, réparabilité, mises à jour logicielles et consommables entrent dans la liste des pratiques interdites prévues par le projet de loi.
- **Le chantier est rédactionnel avant d'être juridique :** il s'agit de remplacer des adjectifs par des faits mesurables, ce qui sert aussi la conversion et le référencement.

📋 **Sommaire**

1. Ce qui a changé le 27 septembre 2026
2. Les allégations environnementales que la loi va interdire
3. Produits tech : durabilité, logiciels et consommables
4. Ce que le droit français sanctionne déjà
5. Auditer vos fiches produits en cinq étapes
6. Réécrire sans perdre en conversion
7. Labels, comparateurs et neutralité carbone
8. Questions fréquentes
9. Sources

1. Ce qui a changé le 27 septembre 2026

Le 27 septembre 2026 est la date à partir de laquelle les règles nationales issues de la directive (UE) 2024/825, dite « transition verte », devaient s'appliquer dans toute l'Union. Adoptée le 28 février 2024, elle modifie la directive sur les pratiques commerciales déloyales et celle sur les droits des consommateurs : elle ajoute douze pratiques à la liste de celles qui sont interdites en toutes circonstances, selon l'analyse publiée par **Village de la Justice** (https://www.village-justice.com/articles/allegations-environnementales-septembre-2026-directive-applique-france-pas,59252.html) le 28 septembre 2026.

Le problème de départ est documenté. Dans une étude de 2020 citée par la **Commission européenne** (https://france.representation.ec.europa.eu/informations/protection-des-consommateurs-permettre-des-choix-durables-et-mettre-fin-lecoblanchiment-2023-03-22_fr), 53,3 % des allégations environnementales examinées étaient vagues, trompeuses ou infondées, et 40 % n'étaient pas étayées. La Commission recensait aussi au moins 230 labels différents sur le marché européen.

Une transposition française à l'arrêt

En France, la transposition passe par le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE), **présenté en Conseil des ministres** (https://www.economie.gouv.fr/daj/un-nouveau-projet-de-loi-ddadue-presente-en-conseil-des-ministres) le 10 novembre 2025. Le Sénat l'a adopté le 18 février 2026 et l'a transmis à l'Assemblée nationale le 20 février. Fin septembre 2026, le texte n'y avait été ni examiné en commission ni inscrit en séance.

La Commission européenne a adressé le 28 mai 2026 une lettre de mise en demeure à 20 États membres, dont la France, pour défaut de transposition complète, comme le rapporte **Jones Day** (https://trendingnowinesg.jonesday.com/post/102n0qd/eu-commission-pushes-for-transposition-of-the-empco-directive-on-environmental-cl). Comme pour la transposition de NIS2, toujours bloquée au Parlement, le contenu des futures obligations est connu bien avant leur date d'entrée en vigueur.

27 sept. 2026
date d'application des mesures nationales prévue par la directive (UE) 2024/825

53,3 %
des allégations environnementales jugées vagues, trompeuses ou infondées (étude de la Commission, 2020)

> 15 %
des professionnels contrôlés en manquement grave (DGCCRF, enquêtes 2023-2024, bilan d'octobre 2025)

2. Les allégations environnementales que la loi va interdire

Le projet de loi interdirait en toutes circonstances les allégations environnementales génériques non démontrées, les labels sans certification indépendante, les allégations qui généralisent un seul aspect du produit et la neutralité carbone fondée sur la compensation. Ces règles seraient inscrites à l'article L.121-4 du code de la consommation par l'article 20 du texte, comme le détaille l'avocat **Arnaud Gossement** (https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/).

Deux définitions à connaître

Une allégation environnementale est tout message non obligatoire qui laisse entendre qu'un produit, une marque ou une entreprise a un effet positif ou nul sur l'environnement, ou qu'il est moins nocif que d'autres. La définition est volontairement large : elle couvre aussi les slogans et les logos. Une

allégation est dite générique lorsqu'elle ne fait pas partie d'un label et que sa précision n'est pas donnée de façon claire et bien visible.

PRATIQUE INTERDITE (PROJET DE L.121-4)	EXEMPLE SUR UNE FICHE PRODUIT	CE QUI RESTE POSSIBLE
Allégation générique sans excellente performance environnementale démontrée (4° bis)	« Casque éco-responsable »	Une allégation précise et prouvée : « coque en 65 % de plastique recyclé »
Label de développement durable sans système de certification ni dispositif public (2° bis)	Un badge maison « Choix vert »	Un label certifié par un tiers indépendant, ou le label écologique de l'UE
Allégation présentée comme valable pour tout le produit alors qu'elle ne concerne qu'un aspect (4° ter)	« Produit recyclé » pour un emballage recyclé	« Emballage en carton 100 % recyclé »
Impact neutre, réduit ou positif fondé sur la compensation des émissions (4° quater)	« Livraison neutre en carbone »	Décrire les réductions réelles et, à part, le financement de projets
Exigence légale présentée comme un atout distinctif (10° bis)	« Sans plomb » sur un appareil soumis à l'interdiction	Mentionner l'exigence sans la présenter comme un avantage propre

Les allégations sur l'avenir

Une promesse future, du type « emballages 100 % recyclables d'ici 2030 », deviendrait trompeuse si elle n'est pas adossée à des engagements clairs, publics et vérifiables, à un plan de mise en œuvre détaillé avec des objectifs mesurables et des échéances, et à une vérification régulière par un expert indépendant dont les conclusions sont accessibles aux consommateurs (projet d'article L.121-2, 5°).

3. Produits tech : durabilité, logiciels et consommables

Les vendeurs de produits électroniques sont très exposés, car le texte couvre aussi la durabilité et la réparabilité. Le projet de loi ajouterait au code de la consommation sept pratiques interdites qui concernent directement les fiches produits high-tech.

- **Mises à jour logicielles :** dissimuler l'effet négatif d'une mise à jour sur le fonctionnement du produit (29°), ou présenter comme nécessaire une mise à jour qui ne fait qu'ajouter des fonctions (30°).

- **Obsolescence :** promouvoir un bien dont le professionnel sait qu'il comporte une caractéristique limitant sa durabilité (31°).
- **Durabilité et réparabilité :** affirmer à tort qu'un bien présente une certaine durabilité (32°), ou présenter comme réparable un bien qui ne l'est pas (33°).
- **Consommables :** inciter à remplacer ou à racheter un consommable plus tôt que nécessaire (34°), ou taire la dégradation du produit lorsqu'on utilise des consommables d'un autre fabricant (35°).

Le texte élargirait aussi l'information précontractuelle de l'article L.111-1 aux garanties commerciales, dont la garantie commerciale de durabilité, aux mises à jour logicielles et à l'indice de réparabilité. Une fiche de smartphone, d'imprimante ou d'ordinateur portable devra donc exposer des faits que beaucoup de catalogues ne renseignent pas encore, comme la durée des mises à jour ou les conditions de garantie.

> **« Durable » change de sens juridique**
>
> Sur une fiche produit tech, « durable » ou « conçu pour durer » n'est plus un simple argument marketing : c'est une allégation sur une caractéristique essentielle du bien. Elle doit s'appuyer sur une donnée vérifiable, par exemple une garantie, une durée de mises à jour ou un résultat d'essai.

4. Ce que le droit français sanctionne déjà

Une allégation environnementale trompeuse est déjà sanctionnable en France, directive transposée ou non. Elle relève des pratiques commerciales trompeuses de l'article L.121-2 du code de la consommation, et la DGCCRF peut contrôler tous les supports de communication, sites marchands compris.

Ce que change, et ne change pas, l'absence de loi

Une directive non transposée ne peut pas, à elle seule, fonder ou aggraver une responsabilité pénale : les douze nouvelles interdictions ne sont donc pas encore opposables telles quelles. L'avocat Guillaume Leclerc résume la situation dans **Village de la Justice** (https://www.village-justice.com/articles/allegations-environnementales-septembre-2026-directive-applique-france-pas,59252.html) : « La directive non transposée est un bouclier contre la répression publique, pas un vide juridique. » Il recommande de documenter par écrit sa position avant tout contrôle.

Les sanctions existantes sont lourdes. Selon la synthèse de **Morgan Lewis** (https://www.morganlewis.com/fr/pubs/2026/06/combating-greenwashing-an-overview-of-french-law) publiée en juin 2026, l'amende peut atteindre 1,5 million d'euros pour une entreprise, ou 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen, voire 80 % des dépenses engagées pour réaliser la pratique lorsqu'il s'agit d'une allégation

environnementale. Le code de l'environnement interdit en outre déjà les mentions « biodégradable » et « respectueux de l'environnement ».

Ce que la DGCCRF relève sur le terrain

Lors de ses enquêtes 2023-2024, dont le bilan a été publié le 1er octobre 2025, la DGCCRF a contrôlé plus de 3 000 établissements ; plus de 15 % présentaient des manquements graves. Ces contrôles ont abouti à plus de 430 injonctions de mise en conformité, plus de 500 avertissements et plus de 70 amendes administratives ou procès-verbaux pénaux. Parmi les mentions jugées trop générales figure, selon **KPMG Avocats** (https://kpmg.com/av/fr/avocats/eclairages/2025/10/greenwashing-la-dgccrf-publie-le-bilan-de-ses-enquetes-2023-2024.html), une « livraison éco-responsable », formule fréquente dans les tunnels de commande. Une enseigne de mode éphémère s'est par ailleurs vu infliger une amende de 40 millions d'euros, à l'issue d'une transaction avec le parquet de Paris, pour une promesse non étayée de réduction de 25 % de ses émissions de gaz à effet de serre.

La **DGCCRF** (https://www.economie.gouv.fr/node/3237466) rappelle enfin que des mentions comme « engagement éco-responsable » ou « préservant l'environnement ou la planète » sont présumées trompeuses si le professionnel ne peut pas les justifier.

5. Auditer vos fiches produits en cinq étapes

L'audit des allégations environnementales d'un catalogue se mène en cinq étapes, de l'inventaire à la preuve. Sur un grand catalogue, commencez par les gabarits, les badges et les attributs partagés, où une seule formule se répète sur des centaines de fiches, puis par les meilleures ventes.

1. **Inventorier :** extraire tous les textes du catalogue (titres, descriptions, puces, attributs, badges, textes alternatifs des images, flux vers les marketplaces et les comparateurs) et y rechercher une liste de termes : « éco », « vert », « durable », « responsable », « naturel », « neutre », « recyclable », « réparable », « planète ».
2. **Classer :** ranger chaque occurrence en trois catégories : générique, précise mais non prouvée, précise et prouvée. Les deux premières sont à traiter.
3. **Prouver ou retirer :** pour chaque allégation conservée, rattacher une preuve datée (fiche technique du fabricant, certificat, rapport d'essai, conditions de garantie) et un responsable de sa mise à jour.
4. **Réécrire :** remplacer l'adjectif par le fait, en précisant la partie du produit concernée et la donnée chiffrée.
5. **Verrouiller :** intégrer une règle de validation dans le PIM et dans la charte éditoriale, pour que les nouvelles fiches et les textes fournis par les marques ne réintroduisent pas les formules retirées.

6. Réécrire sans perdre en conversion

Une fiche produit débarrassée de ses allégations génériques ne vend pas moins si les adjectifs sont remplacés par des faits. L'acheteur d'un produit technique compare des caractéristiques : une donnée précise le rassure davantage qu'une promesse vague.

AVANT	APRÈS	PREUVE À CONSERVER
« Chargeur écologique »	« Boîtier en 50 % de plastique recyclé, emballage sans plastique »	Déclaration du fabricant sur la composition
« Ordinateur conçu pour durer »	« Mises à jour de sécurité garanties jusqu'en 2031, batterie remplaçable »	Engagement écrit de l'éditeur et du fabricant
« Livraison verte »	« Livraison groupée en point relais, en une seule expédition »	Conditions du transporteur
« Imprimante responsable »	« Cartouches rechargeables, compatibles avec les encres d'autres marques »	Documentation technique du produit

Cette réécriture rejoint les bonnes pratiques du référencement : des attributs explicites et vérifiables sont aussi ce que lisent les moteurs et les assistants d'achat, comme nous l'expliquions dans notre guide du commerce agentique et des fiches produits lisibles par les agents IA. Pour un catalogue étendu, le travail se pilote comme un projet éditorial : gabarits par famille de produits, glossaire des formulations autorisées, circuit de validation. C'est précisément l'objet de notre offre de rédaction de fiches produits.

7. Labels, comparateurs et neutralité carbone

Labels de développement durable

Un label ne pourra être affiché que s'il repose sur un système de certification ouvert, transparent et non discriminatoire, vérifié par un organisme tiers indépendant, ou s'il est établi par une autorité publique. Les badges créés par un site ou une marque sans vérification externe sont à retirer ou à transformer en informations factuelles.

Comparateurs et marketplaces

Le projet de loi rendrait substantielles, pour les services de comparaison, les informations sur la méthode, les produits comparés, leurs fournisseurs et la mise à jour des données. Un filtre « produits

responsables » doit donc reposer sur des critères explicites. Les vendeurs présents sur des marketplaces ont intérêt à appliquer les mêmes règles aux textes qu'ils transmettent dans leurs flux.

Neutralité carbone

Aujourd'hui, la mention « neutre en carbone » est encadrée par les articles L.229-68 et L.229-69 du code de l'environnement : elle suppose de rendre facilement accessible une information détaillée sur les émissions du produit, les mesures de réduction et d'évitement, et les mécanismes de compensation des émissions résiduelles, sous peine d'une amende pouvant atteindre 100 000 euros pour une personne morale. Le projet de loi l'interdirait dès qu'elle repose sur la compensation et abrogerait ces deux articles. Une marque peut toujours financer des projets climatiques et le dire, à condition de ne pas en déduire un impact neutre de ses produits.

Questions fréquentes

La directive 2024/825 s'applique-t-elle en France sans loi de transposition ?

Pas directement aux entreprises : une directive non transposée ne peut pas fonder à elle seule une sanction contre un particulier ou une société. En revanche, les allégations trompeuses restent sanctionnables au titre du droit actuel des pratiques commerciales trompeuses, et la loi de transposition est en attente à l'Assemblée nationale.

Peut-on encore écrire « recyclable » sur une fiche produit ?

Oui, si l'allégation est précise, vraie et justifiée : il faut indiquer la partie concernée (l'emballage, la coque, la batterie) et pouvoir en apporter la preuve. Une mention globale qui ne vaut que pour l'emballage tomberait sous l'interdiction des allégations qui généralisent un seul aspect du produit.

Les textes fournis par les marques engagent-ils le distributeur ?

Le distributeur qui publie une allégation sur son site la diffuse auprès du consommateur. Il a donc intérêt à exiger de ses fournisseurs la preuve des allégations transmises dans leurs fiches et à filtrer les formules génériques avant mise en ligne.

En résumé

Le retard de la France ne protège pas les e-commerçants : il leur laisse quelques semaines ou quelques mois pour faire, à leur rythme, un travail qu'ils devront de toute façon réaliser. Les allégations génériques, les badges maison et la neutralité carbone par compensation sont à traiter en priorité ; les promesses de durabilité des produits tech doivent être adossées à des faits. Bien mené, ce chantier produit des fiches plus précises, plus crédibles et mieux comprises par les moteurs. Pour les catalogues du secteur, notre page e-commerce tech détaille notre méthode.

Faire réécrire vos fiches produits →

Sources

1. Leclerc G., « Allégations environnementales : depuis le 27 septembre 2026, la directive s'applique, la France n'a pas transposé. Que risquent vraiment les entreprises ? », Village de la Justice, 28 septembre 2026. village-justice.com
2. Gossement A., « Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE) », Cabinet Gossement Avocats, 11 juin 2026. gossement-avocats.com
3. Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, « Un nouveau projet de loi DDADUE présenté en Conseil des ministres », 1er décembre 2025. economie.gouv.fr
4. Jones Day, « EU Commission Pushes for Transposition of the EmpCo Directive on Environmental Claims », 8 juin 2026. jonesday.com
5. Représentation de la Commission européenne en France, « Protection des consommateurs : permettre des choix durables et mettre fin à l'écoblanchiment », 22 mars 2023. france.representation.ec.europa.eu
6. Morgan Lewis, « Combating Greenwashing: An Overview of French Law », 26 juin 2026. morganlewis.com
7. KPMG Avocats, « Greenwashing : la DGCCRF publie le bilan de ses enquêtes 2023-2024 », 3 octobre 2025. kpmg.com
8. DGCCRF, « Produits non alimentaires et services : attention aux allégations “vertes” abusives », 7 octobre 2025. economie.gouv.fr

À lire aussi

E-COMMERCE

Le Commerce Agentique : le guide complet

Lire l'article · 18 min

SEO

GEO : comment faire citer votre entreprise B2B par ChatGPT, Perplexity et Gemini

Lire l'article · 12 min

FINTECH

Facturation électronique 2026 : comprendre la réforme et savoir où s'inscrire

Lire l'article · 12 min